



RESOLUCIÓN RECTORAL **4 3 6 6 6**
2 8 DIC 2017

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

CONSIDERANDO QUE:

Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió al señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, para que indicara las razones de *"fuerza mayor o caso fortuito"*, a que hace referencia el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa del programa de Maestría en Ingeniería; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, en su calidad de estudiante instructor, recibió el estímulo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, consiste en la exención del 100% del pago de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería de la Universidad de Antioquia.

En segundo lugar, el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA no acreditó la obligación de culminar los estudios de posgrado ni de obtener el título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, luego de vencida la duración del programa iniciado en el semestre 2009-2¹ (al finalizar el semestre 2011-1), transcurrieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas (una prórroga hasta por dos periodos académicos y la posibilidad de una prórroga adicional, la cual no superará el periodo académico y será por una

¹ De conformidad con el Acuerdo Académico 198 del 7 de noviembre de 2001 y el Acuerdo del Consejo de la Facultad de Ingeniería 188 del 16 de julio de 2009, la duración del programa de Maestría en Ingeniería es de cuatro (4) semestres.



sola vez, ante el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado del Consejo Académico), las cuales vencieron en el semestre 2012-2, sin que hubiese cumplido sus obligaciones.

2. En respuesta a este requerimiento y, en ejercicio de su derecho de contradicción, el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, mediante comunicación entregada el día 20 de abril 2016, manifestó:

Que el 23 de junio de 2011 solicitó prórroga en su programa y se le otorgó por dos (2) semestres por el Comité de Maestría y Doctorado en Ingeniería; que durante la prórroga otorgada (2011-2, 2012-1), tuvo que trabajar por no ser estudiante instructor, por lo que solicitó una nueva prórroga, aprobada por dos semestres, con la indicación por parte del Comité de Maestría y Doctorado en ingeniería, de que *"el retraso si es responsabilidad directa del estudiante, por lo tanto se da el aval con cobro al estudiante"*, que posteriormente se trasladó a laborar al municipio de Rionegro, motivo por el cual solicitó el 3 de mayo de 2013, la cancelación extemporánea del semestre 2013-1; que en el 2014 regreso a Medellín y solicitó reingreso en el segundo semestre (2014-2), pero por el tiempo transcurrido desde la aprobación de su propuesta de investigación, tuvo que replantear la metodología y solicito entonces la cancelación del semestre el 7 de octubre; que no ha solicitado reingreso porque sólo puede hacer uso de un semestre para terminar la maestría (el segundo de la prórroga); que los inconvenientes que se le han presentado, no eran previsibles y que quiere terminar la maestría, por lo que pide que lo dejen en ese último semestre al que aún puede solicitar el reingreso.

A. Consideraciones

1. El señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, identificado con la cédula 1.017.131.633, fue admitido para la Maestría en Ingeniería en el semestre 2009-2.
2. Fue seleccionado como estudiante instructor del programa de Maestría en Ingeniería de la Universidad de Antioquia en el semestre 2009-2.
3. Los artículos 2 y 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) establecen que:

"Artículo 2. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula: [...] b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa [...] Parágrafo 1. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa [...]"

Artículo 3. Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el



evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]

4. Para acceder a la exención del 100% de los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería, en cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 4 del Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007 (Por el cual se regula la figura de Estudiante Instructor) y en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 (*"Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006"*), el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA suscribió un pagaré, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

5. La Vicerrectoría de Docencia, en comunicación VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016, indicó que el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA fue beneficiario del estímulo académico de estudiante instructor en el programa de Maestría en Ingeniería, durante los semestres 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, y dado que se superó el tiempo estipulado en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 para cumplir con la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título respectivo se debe proceder con la declaratoria de incumplimiento del señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA.

6. De acuerdo con la comunicación del 20 de octubre de 2017 del Departamento de Admisiones y Registro, en el caso del señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, luego de transcurrido el tiempo de duración del programa (al finalizar el semestre 2011-1), se vencieron en el semestre 2012-2, los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas. Adicionalmente se matriculó en los siguientes semestres del programa de Maestría en Ingeniería: 2011-2, 2012-1, 2012-2, 2013-1 (cancelado), 2014-2 (cancelado).

7. Con fundamento en lo expuesto, se debe proceder con la declaratoria de incumplimiento del compromiso adquirido por el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA como beneficiario de la exención de los derechos de matrícula en el Maestría en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios ni haber obtenido el título respectivo; y ordenar el reintegro de las sumas otorgados por concepto de exención en derechos de matrícula para el citado programa, teniendo en cuenta que:

7.1 Recibió como exención de derechos de matrícula durante los semestres cursados de la Maestría en Ingeniería (2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1), la suma de ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$11.799.920).

7.2 Que de los argumentos expuestos por el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, en respuesta al requerimiento realizado, conforme se indicó en la primera parte de la presente resolución, se observa que las situaciones expuestas por el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA no constituyen una situación de fuerza mayor o caso fortuito que lo exima de cumplir con el compromiso adquirido como beneficiario de la exención en derechos de matrícula. Contrario a lo entendido por el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, la fuerza mayor o



caso fortuito se presenta ante un hecho imprevisto que no es posible resistir, respecto del cual sea imposible sobreponerse, lo cual en su caso específico no se presenta, toda vez, que pese a estar como estudiante instructor, exento por tanto del pago de derechos de matrícula y de estar recibiendo 1.5 salarios mínimos mensuales de parte de la Universidad como apoyo a sus formación, decidió autónomamente retirarse del programa.

Adicionalmente, pese a que al momento de cancelar el semestre 2014-2, el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, manifestó que reingresaría en el 2015-1, no lo ha hecho hasta la fecha, siendo evidente un abandono de los estudios, toda vez que desde su último retiro del programa, han transcurrido a la fecha seis (6) semestres más, sin que hubiese reingresado al mismo.

En conclusión, el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA en la respuesta al requerimiento del Área de Cartera, no desvirtuó la situación de incumplimiento en la que está inmerso, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el término establecido.

8. Una vez en firme la presente decisión, el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA podrá proponer un plan de pagos ante el Comité Financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la Institución, por la suma indicada en la parte resolutive, que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia así definida por la Universidad.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º Declarar el incumplimiento por parte del señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, identificado con la cédula 1.017.131.633, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en la Maestría en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

ARTÍCULO 2º De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena al señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados (2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1), en la Maestría en Ingeniería, el cual asciende a NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$9.439.936).

ARTÍCULO 3º Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre del señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, por el valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y



NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$9.439.936), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar el pagaré 104, de acuerdo con la carta de instrucciones anexos a los mismos, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra del señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, identificado con la cédula 1.017.131.633.

ARTÍCULO 4º Notificar personalmente la presente resolución al señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.017.131.633. Si no hay otro medio más eficaz de informar a la interesada, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

PARAGRAFO. Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

ARTÍCULO 5º Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ARTÍCULO 6º Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) liquidaciones de matrícula y facturas en las que consta la exención en derechos de matrícula otorgada; b) pagaré y carta de instrucciones firmado por el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA; c) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del 20 de octubre de 2017; d) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016; e) comunicación de la Vicerrectoría de Docencia VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016.

2 8 DIC 2017


MAURICIO ALVARADO RAMÍREZ
Rector


DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General



NOTIFICACIÓN

Medellín, ____ de _____ de 2017, presente el señor JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía 1.017.131.633, hago personal notificación de la Resolución Rectoral proferida el ____ de _____ de 2017.

Contra ésta procede el recurso de reposición interpuesto ante el mismo funcionario que la expide, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Se hace entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita de la Resolución notificada.

JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA

El Notificado

Calle 56 A # 81-33

Medellín - Antioquia

Teléfono: 264 36 70

Correo: jdmendoz@gmail.com

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

El Notificador

Calle 67 N° 53-108

Teléfono 219 82 76



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

Resolución Rectoral 43666

NOTIFICACIÓN

En la fecha **15 ENE. 2018**, siendo las **10:30** horas, se notifica personalmente al señor **JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía 1.017.131.633, la Resolución Rectoral 43666 de 28 de diciembre de 2017, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se entrega al Notificado copia autentica de la citada Resolución.



ROSA MARIA PALACIO H.
Notificadora



JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA.
Cédula de ciudadanía 1.017.131.633
El notificado

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 0253

Medellín, 31 de enero de 2018

02 FEB. 2018

Adriana S.

Señores
SECCIÓN CARTERA
Vicerrectoría Administrativa
Universidad de Antioquia
Medellín

Cordial saludo,

Para los trámites pertinentes les remito copia de la Resolución Rectoral 43666 de 28 de diciembre de 2017, mediante la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

El acto administrativo fue notificado personalmente, el 15 de enero de 2018 al señor Juan David Mendoza Valencia.

Atentamente,

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia